

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5544/2540

นาย บุญ ยัง จะ ละ สุ กับพวก  
นางสาว เอมอร พุทธ สุวรรณ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 821, มาตรา 1304

ค้นคลองห้วยถ่านรวมทั้งทางพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตรยาวตลอดแนว ลำคลองดังกล่าว เป็นค้นคลองที่เจ้าของที่ดินตามแนวค้นคลองแห่งนั้นได้อุทิศที่ดิน ดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะสำหรับจำเลยที่ 1 แม้จะไม่ได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะโดยตรงดังเช่นเจ้าของที่ดินรายอื่น ๆ แต่การที่จำเลยที่ 1 อนุญาตให้ทางราชการนำดินที่ได้จากการขุดคลองห้วยถ่านมาไว้ในที่ดินของจำเลยที่ 1 และไม่คัดค้านการที่จำเลยที่ 2 ผู้เช่าที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินของ จำเลยที่ 1 ให้แก่ทางราชการเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์ขุดลอกคลอง รวมตลอดถึง การที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์ทั้งสามและประชาชนทั่วไปใช้ทางพิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของค้นคลองห้วยถ่านตลอดมาจนกระทั่งมีการปิดกั้น พฤติการณ์ของจำเลย ที่ 1 ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 อุทิศที่ดินของตนส่วนที่เป็นค้นคลองห้วย ถ่านและทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยาย การอุทิศที่ดินให้เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นหาจำต้องกระทำด้วยการอุทิศให้โดยชัดแจ้งแต่เพียง ประการเดียวไม่

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามครอบครองทำประโยชน์พักอาศัยอยู่ในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 27 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกที่ดินแปลงนี้เป็นของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 อาณาเขตของที่ดินด้านทิศใต้จดคลองห้วยถ่านทิศตะวันตกจดที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งอาณาเขตด้านทิศตะวันตกและทิศใต้จดคลองห้วยถ่าน จำเลยที่ 1 ได้ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เช่าทำนาอยู่ ประมาณต้นปี 2533 ก่อนกรมชลประทานจะทำการขุดลอกคลองห้วยถ่าน จำเลยทั้งสามและโจทก์ที่ 2 รวมทั้งราษฎรที่มีที่ดินอยู่ติดกับคลองห้วยถ่านทั้งสองฝั่งยกที่ดินของตนส่วนที่ติดกับคลองให้เป็นทางสาธารณะขนาดเท่าที่กรมชลประทานเห็นสมควร กรมชลประทานจึงใช้ดินที่ขุดลอกถมขยายคันคลองเดิมทำเป็นทางสาธารณะทั้งสองฝั่งขนาดกว้างประมาณ 4 เมตร โจทก์ทั้งสามและประชาชนทั่วไปใช้ทางดังกล่าวสัญจรเข้าออกสู่ถนนสาธารณะเรื่อยมา จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2534 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บนคันคลองปิดกั้นทางสาธารณะ และเดือนธันวาคมปีเดียวกันจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันกันรื้อลวดหนามบนทางสาธารณะดังกล่าว ทำให้โจทก์ทั้งสามและประชาชนได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้สัญจรได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามรื้อถอนต้นไม้ รื้อ และสิ่งปิดกั้นที่ทำไว้ทั้งหมดออกไปและปรับแต่งหน้าดินบนทางดังกล่าวให้มีสภาพเดิม เปิดเป็นทางสาธารณะมีความกว้าง 4 เมตร ยาวจากที่ดินของโจทก์ที่ 2 จนสามารถออกสู่ถนนสาธารณะได้

จำเลยทั้งสามให้การว่า ทางพิพาทไม่ใช่ทางสาธารณะ แต่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของจำเลยที่ 1 ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 10 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายกจำเลยที่ 1 ไม่เคยอุทิศที่ดินส่วนที่เป็นทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเช่าที่ดินของจำเลยที่ 1 ทำนาจึงมีสิทธิกระทำการใด ๆ บนทางพิพาทได้โดยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

## โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

### ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

## โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติฟังได้ตามที่คู่ความรับและไม่ได้เถียงกันว่า โจทก์ทั้งสามครอบครองทำประโยชน์และปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 27 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 อาณาเขตของที่ดินด้านทิศใต้จดคลองห้วยถ่านด้านทิศตะวันตกจดคลองห้วยถ่านและที่ดินของจำเลยที่ 1 ตามน.ส.3 เลขที่ 10 หมู่เดียวกัน ที่ดินของจำเลยที่ 1 มีอาณาเขตด้านทิศใต้และทิศตะวันตกจดคลองห้วยถ่านจำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าที่ดินของจำเลยที่ 1 ทำนาและปลูกบ้านพักอาศัยทางพิพาทเป็นคันคลองห้วยถ่านที่อยู่ในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 มีความกว้างประมาณ 4 เมตร โจทก์ทั้งสามใช้คันคลองดังกล่าวเป็นทางสัญจรเข้าออกสู่ทางสาธารณะตลอดมา จนกระทั่งเดือนธันวาคม 2534 จำเลยทั้งสามปิดกั้นทางพิพาท ทำให้โจทก์ทั้งสามไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามว่า เดิมคันคลองห้วยถ่านเป็นคันคลองหรือถนนสาธารณะหรือไม่และเจ้าของที่ดินตามแนวคันคลองห้วยถ่านได้อุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะหรือไม่นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์ทั้งสามมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่าพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์ทั้งสามนำสืบ ฉะนั้นคันคลองห้วยถ่าน รวมทั้งทางพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตรยาวตลอดแนวลำคลองดังกล่าว ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข จ.14 จึงเป็นคันคลองที่เจ้าของที่ดินตามแนวคันคลองแห่งนั้นได้อุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะ สำหรับจำเลยที่ 1 แม้จะไม่ได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินให้เป็น

ทางสาธารณะโดยตรงดังเช่นเจ้าของที่ดินรายอื่น ๆ แต่การที่จำเลยที่ 1 อนุญาตให้ทางราชการนำดินที่ได้จากการขุดลอกคลองห้วยถ่านมาไว้ในที่ดินของจำเลยที่ 1 และไม่คัดค้านการที่จำเลยที่ 2 ทำหนังสืออุทิตที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้แก่ทางราชการเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์ขุดลอกคลอง รวมตลอดถึงการที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้โจทก์ทั้งสามและประชาชนทั่วไปใช้ทางพิพาทอันเป็นส่วนหนึ่งของคันคลองห้วยถ่านตลอดมา จนกระทั่งมีการปิดกั้นในเดือนธันวาคม 2534 พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 อุทิตที่ดินของตนส่วนที่เป็นคันคลองห้วยถ่านและทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายซึ่งการอุทิตที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นหาจำต้องกระทำด้วยการอุทิตให้โดยชัดแจ้งแต่เพียงประการเดียวไม่เมื่อคดีฟังได้ว่าคันคลองห้วยถ่านรวมทั้งทางพิพาทเป็นทางสาธารณะการที่จำเลยทั้งสามเข้าไปปลูกต้นไม้และล้อมรั้วปิดกั้นทางดังกล่าวจนโจทก์ไม่สามารถใช้เข้าออกสู่ทางสาธารณะได้จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามมีอำนาจฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ของตนได้

พิพากษากลับเป็นว่า ทางพิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคันคลองดังกล่าว กว้างประมาณ 4 เมตร ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข จ.14 เป็นทางสาธารณะให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนต้นไม้ รั้ว และสิ่งปิดกั้นทั้งหมดออกไปจากทางพิพาทและปรับแต่งทางพิพาทให้มีสภาพเช่นเดิมจนโจทก์ทั้งสามสามารถใช้ทางพิพาทเข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ